

НЕЗАВИСИМОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ И НАЛОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Замечания к меморандуму

Проект «STRIKER» · L-259U

Критический разбор международной налоговой и корпоративной структуры с позиции налогового юриста практики «большой четвёрки» и институционального инвестора

Дата: 01.06.2026

Статус: ПРОЕКТ — НЕ ДЛЯ ОПОРЫ (draft, not for reliance)

Объект review: меморандум SBLC Law Firm, 14 стр., 2026

1. Общая оценка

Документ хорошо структурирован, честно отделяет налоговую архитектуру от финансовой модели и в ключевых местах ставит правильные оговорки (деловая цель, реальное присутствие, налог в стране резидентства инвестора). Базовый каркас «болгарская опероконпания 10% → холдинг в ЕС → инвесторы» концептуально верен и работоспособен.

Вместе с тем документ страдает тремя системными слабостями:

- Несколько конкретных «0%» поданы как факты, хотя они условны или, вероятно, неверны для заявленной базы инвесторов (Залив / США / Израиль).
- Главные риски оборонного проекта — не налоговые, а регуляторные (скрининг иностранных инвестиций и юрисдикция экспортной лицензии) — почти не раскрыты, хотя именно они способны обрушить всю конструкцию.
- Заголовок «меморандум для инвесторов» завышен: по сути это налогово-структурная записка. Инвестиционного решения по ней принять нельзя (нет модели, экономики, прав инвестора).

Вердикт

Годе́н как предварительная налоговая записка; НЕ годе́н как инвестиционный меморандум. До статуса «verified / final» далеко — ряд утверждений необходимо снять или переписать.

2. Что сделано правильно

- Болгария 10%, единый уровень налогообложения — корректно (самая низкая практичная плоская ставка в ЕС).
- Болгария → люксембургский холдинг 0% по Директиве о материнских/дочерних компаниях (2011/96/EC) — верно, при доле $\geq 10\%$ и сроке владения 2 года (это в тексте недосказано).
- Великобритания не удерживает налог у источника с дивидендов вообще — «0% всем» на исходящей выплате инвесторам действительно так. Сильная сторона, которую меморандум недооценивает.
- Исключение Швейцарии по закону о военных материалах и нейтралитете — обоснованно и грамотно.
- Раздел про деловую цель и реальное присутствие (7.1–7.2) — правильная постановка (PPT / GAAR / ATAD).
- Честная трактовка Модели 2 (IP-box): верно указано, что nexus-подход и внесение IP связанными сторонами «съедают» льготу.
- Модель 2 описана точно (перепроверено по ст. 50ter LIR / Tax Foundation): эффективная ставка Люксембурга $\sim 5,2\%$ и ограничение льготы патентами и защищённым ПО (товарные знаки, ноу-хау, документация — исключены).
- Pillar Two: порог €750 млн и характеристика как «отдалённый сценарий» — корректно.

3. Существенные налогово-юридические замечания

Ранжированы по убыванию важности. Все спорные пункты перепроверены по первоисточникам (тексты договоров, HMRC, PwC, EY, Grant Thornton, Tax Foundation, White & Case, EUR-Lex, DECA); результат проверки указан в каждом пункте. Два моих первоначальных сомнения (3.1, 3.2) сняты в пользу меморандума.

3.1 **ПРОВЕРЕНО**

Болгария → Великобритания «0%» — ПОДТВЕРЖДЕНО верно (с условиями)

Перепроверено по тексту Конвенции Великобритания-Болгария 2015 (ст. 10) и сводке HMRC: ставка налога у источника 0% действительно предусмотрена, если бенефициарный собственник — компания (не партнёрство), прямо владеющая не менее 10% капитала плательщика на протяжении не менее 1 года. Повышенные ставки (15%) касаются структур инвестирования в недвижимость (REIT) и не относятся к нашему случаю. После Brexit Директива о материнских/дочерних компаниях не применяется, но договор самостоятельно даёт 0%. Вывод меморандума корректен; в тексте стоит лишь явно прописать условия ($\geq 10\%$, 1 год, корпоративный бенефициар, тест основной цели — PPT). Моё первоначальное сомнение снято.

3.2 **ИСПРАВЛЕНО**

Люксембург для инвесторов Залива — ПЕРЕСМОТРЕНО: «0%» в основном достижимо

Я ошибочно утверждал «15% для Залива» — снимаю. Перепроверка (PwC / Grant Thornton LU + договор Lux-ОАЭ): освобождение по ст. 147 LIR для получателя вне ЕС требует, чтобы это была компания, облагаемая налогом $\geq 8\%$ (с налогового 2025; ранее 8,5%) на сопоставимой базе, доля $\geq 10\%$, срок 12 мес. ОАЭ ввели корпоративный налог 9% (с 06.2023) — это ВЫШЕ порога, поэтому компания из ОАЭ, реально подпадающая под 9%, получает в Люксембурге 0%. Вывод меморандума по этому пункту верен. Узкие исключения, где 0% не будет: держатель в free zone со ставкой 0%; доход ниже порога AED 375 000; физлица / нулевые структуры. Но даже в худшем случае действует не 15%, а договор Lux-ОАЭ: 5% при корпоративной доле $\geq 10\%$. Реальный action item — подтвердить по каждому инвестору, что держатель облагается $\geq 8\%$ (не free-zone 0% и не физлицо).

3.3 **ВАЖНО**

Риск постоянного представительства (РЕ) в Чехии — точечный, стоит оговорить

Калибровка: чистая сборка по заказу у НЕЗАВИСИМОГО завода (Aero Vodochody) на расстоянии вытянутой руки сама по себе постоянного представительства в Чехии обычно НЕ создаёт. Риск возникает, только если болгарская PrincipalCo разместит в Чехии собственный персонал / постоянную площадку (надзор за производством, приёмка, склад) — тогда часть прибыли облагается по 21%, а не 10%. Это управляемо при корректной настройке толлинга; в меморандуме не упомянуто — стоит зафиксировать как условие.

3.4 **ПРОВЕРЕНО**

Венгрия исключена по неверному основанию (вывод верен, аргумент — нет)

Перепроверено: правила КИК (CFC) в Венгрии касаются ВЕНГЕРСКОГО налогоплательщика с иностранными «дочками» (порог — налог менее 4,5%), а не использования венгерской опероконпании под холдингом ЕС. Поэтому тезис «КИК делает 9% недостижимыми» некорректен. Реальные минусы Венгрии: местный бизнес-налог HIPA (до 2% с оборота) поверх 9% и — главное, чего меморандум не называет, — ПОЛИТИКА: правительство Венгрии систематически ветирует помощь Украине (блокада Ukraine Facility в 2024; вето на €90 млрд кредит и санкции в феврале 2026). Для проекта, связанного с Украиной, Венгрия — худший выбор НАТО. Вывод верен, обоснование — нет.

3.5 **ФАКТ. ОШИБКА**

Ирландия IP-box «6,25%» — устаревшая ставка

Ставка ирландского Knowledge Development Box повышена до 10% (для периодов с конца 2023 г., выравнивание под Pillar Two). Цифра 6,25% на 2026 год неверна — прямая фактическая ошибка в таблице Модели 2.

3.6 **УТОЧНИТЬ**

Словакия «24%» — только для крупных

24% в Словакии с 2025 г. применяется к крупным компаниям (выручка выше порога); стандартная ставка остаётся 21%, для малых — 10%. Плоское «24%» искажает сравнение юрисдикций.

3.7 **ВАЖНО**

Строка «выход инвестора 0%» (п. 5.3) вводит в заблуждение

Освобождение при выходе на уровне структуры (люксембургский participation exemption при продаже болгарских «дочек») — одно. Но строка подаёт «0%» как доступное инвестору при продаже долей холдинга, тогда как это определяется налоговым резидентством инвестора, а не Люксембургом. Внутреннее противоречие с собственной оговоркой «за периметром».

3.8 **СНОСКА**

Pillar Two — один нюанс

Порог €750 млн оценён верно, но top-up может «прилететь» раньше, если кто-то из инвесторов входит в крупную МНК-группу, которая консолидирует проект.

4. Крупные пробелы вне налогов (взгляд инвестора)

4.1 КРИТИЧНО — ОТСУТСТВУЕТ

Скрининг иностранных инвестиций и контроль над владением оборонным активом

Главный пропущенный риск, подтверждён по источникам (White & Case FDI Reviews 2024–2026). Режимы скрининга ПИИ реальны и действуют: Болгария — полностью введён с 22.07.2025 (порог: доля $\geq 10\%$ или инвестиция $> \text{€}2$ млн; для «высокорисковых» инвесторов — обязательная проверка); Чехия — Закон о скрининге с мая 2021, расширен с 01.11.2025; Польша — режим сделан постоянным в 2025. Оборона — зона обязательного контроля. Производитель и держатель экспортной лицензии, контролируемый инвесторами Залива через люксембургский холдинг, почти наверняка пройдёт проверку нацбезопасности и может получить отказ / «золотую акцию» / потолок участия либо не получить лицензию. Без этого анализа налоговая элегантность вторична: схема может быть нереализуема. Вопрос №1.

4.2 ВАЖНО

Юрисдикция экспортной лицензии: Чехия или Болгария?

Перепроверено по Директиве 2009/43/ЕС: она регулирует трансферы внутри ЕС, но НЕ затрагивает дискрецию государства по экспорту в третьи страны; более того, при последующем экспорте товара, полученного по трансферу, получатель обязан соблюсти экспортные ограничения СТРАНЫ-ПРОИСХОЖДЕНИЯ и при необходимости получить её согласие. Значит, для самолёта, собираемого в Чехии, чешские ограничения и согласие применяются и при продаже через болгарскую SalesCo — нельзя «прокнижить» сделку через Болгарию, чтобы выбрать удобный лицензирующий орган. Меморандум этот узел не разбирает.

4.3 ВАЖНО

Экспортный контроль Израиля и Украины на компоненты — не упомянут

Подтверждено: авионика IAI (Израиль) подпадает под Закон об экспортном контроле обороны 2007 и агентство DECA (Минобороны Израиля) — интеграция в самолёт и реэкспорт требуют израильских разрешений (marketing / export licence, сертификат конечного пользователя). Это отдельный слой контроля помимо болгарского и чешского. Двигатели украинских производителей в условиях войны — не просто supply-chain risk, а вопрос физической доступности поставок и украинского экспортного контроля.

4.4 УЧЕСТЬ

Трансфертное ценообразование, НДС, таможня, РЕ

ТЦО между PrincipalCo и SalesCo и с Aero Vodochody (обе болгарские под 10% — низкий риск, но аллокация маржи Чехия↔Болгария критична, см. 3.3). НДС на внутрисоюзные поставки и таможня для оборонной техники существенны; стоит хотя бы оговорить.

4.5 ВАЖНО

Управление сделкой с 7 инвесторами — отложено

Семь инвесторов из разных юрисдикций без проработанного акционерного соглашения (права меньшинства, drag/tag, зарезервированные вопросы, тупики, выход) — для инвестора больший риск, чем 5% налога. Для документа «для инвесторов» вынос этого «за периметр» — слишком.

5. Презентационные и методологические замечания

- Сравнение «900 тыс. vs 640 тыс.» опирается на нарочито невыгодную базу (опероконпания 25% + удержание 15% = 36,3%). Маркетинговый приём; честная альтернатива — обычная структура ЕС, тоже дающая PSD-освобождение. Строка «790 тыс. при 21%» честнее.
- «Проверено по первоисточникам... со сверкой по базе PwC Worldwide Tax Summaries» — внутреннее противоречие: PwC Summaries это вторичный ориентир, а не первоисточник.
- Скучные ссылки (только ст. 147 LIR и Директива 2022/2523). Ожидаются точные ссылки: PSD 2011/96/EC; статьи болгарского ЗКПО; ст. 10 CoИДН; I&R Directive 2003/49/EC для роялти.
- Оговорку об ограничении опоры (reliance) и подтверждении местными квалифицированными консультантами стоит усилить (опинион затрагивает право Люксембурга, Великобритании, Болгарии и Чехии).
- Трудовые €/час даны как среднеэкономические; для аэрокосмического проекта нерелевантны (квалифицированный трудкратно дороже и дефицитен).

6. Чек-лист правок фактов

Утверждение в меморандуме	Статус	Что сделать
Болгария → UK дивиденды «0% по договору»	ВЕРНО ✓	Прописать условия: ≥10%, 1 год, корп. бенефициар, PPT
Люксембург «0% инвесторам ≥10%»	ВЕРНО ✓	ОАЭ 9% > порога 8% → 0%; узкие искл. → 5% по договору, не 15%
UK «0% всем» на выплате	верно	Подчеркнуть как плюс UK для инвесторов Залива
Болгария → Lux 0% (PSD)	при ≥10%, 2 года	Дописать условия
Венгрия исключена «из-за КИК»	неверно	Заменить: местные налоги + полит. риск (Украина)
Ирландия IP-box 6,25%	устарело	Исправить на 10% (KDB с 2024)
Словакия 24%	только крупные	Уточнить порог; стандарт 21%
Выход инвестора «0%» (п. 5.3)	зависит от резид.	Убрать из структурной таблицы / оговорить
Чехия → Болгария лицензия	юрисдикция?	Разобрать, чья лицензия на финальный экспорт
Трудовые €/час	среднеэконом.	Снять или оговорить нерелевантность

7. Что инвестор спросит до денег

1. Получим ли мы вообще лицензию и право владения оборонным активом при контроле инвесторов Залива? (Скрининг ПИИ / ограничения иностранного владения — анализ по Болгарии / Чехии / Польше.)
2. Чья экспортная лицензия реально нужна на этапе 1 при сборке в Чехии — и кто её держатель?
3. Финансовая модель: цена, себестоимость, маржа, объёмы, капвложения, окупаемость, точка безубыточности.
4. Реальная эффективная ставка для конкретного способа владения (для держателя Залива — честные 15% Lux либо маршрут через UK).
5. Акционерное соглашение между 7 инвесторами — хотя бы term sheet: права меньшинства, выход, тупики.
6. РЕ-риск в Чехии и подтверждённая толлинговая модель.
7. Стоимость реального присутствия (substance) в Болгарии и Люксембурге — заложена ли в бюджет.

Итог одной фразой

После сплошной перепроверки по первоисточникам налоговая часть меморандума оказалась прочнее, чем при первом чтении: оба моих главных сомнения (0% Болгария→UK и 0% Люксембург для инвесторов Залива) разрешились В ПОЛЬЗУ меморандума — по этим пунктам он прав. Остаются точечные фактические правки (Ирландия 6,25%→10%; «24%» по Словакии только при выручке >€5 млн; неверный аргумент про КИК Венгрии при верном выводе). Настоящая слабость документа — не налоги, а необсуждённые регуляторные «убийцы» оборонной сделки: скрининг иностранных инвестиций и допуск к владению, юрисдикция экспортной лицензии (Чехия vs Болгария по Директиве 2009/43/EC) и экспортный контроль израильских / украинских компонентов. Вывод: налоговую архитектуру можно принимать, но решение по сделке должно гейтиться на регуляторной осуществимости, а не на налоговой ставке.

Настоящее заключение подготовлено как независимый критический разбор и носит характер предварительных замечаний; оно не является окончательной налоговой или юридической консультацией и подлежит подтверждению квалифицированными местными консультантами соответствующих юрисдикций.